

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 74/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด นครนายก โจทก์
นาย บุญ ส่ง ประเสริฐ ทรัพย์ กับพวก
จำเลย

ป.อ. มาตรา 297 (8), มาตรา 300, มาตรา 390

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 215, มาตรา 225

ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 และ พ. ได้รับอันตรายสาหัส ป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน และประกอบกรณียกิจไม่ได้เกินกว่า 20 วัน แต่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่า พ.ต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบกรณียกิจไม่ได้เกินกว่า 20 วัน อย่างไม่อันจะถือว่า พ.ได้รับอันตรายสาหัส แม้จะฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัส แต่ก็ เป็นผลมาจากการกระทำของจำเลยที่ 1 เอง จึงลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ไม่ได้การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงคงเป็นความผิดตามมาตรา 390 เท่านั้นและแม้ปัญหานี้ยุติแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจชี้ขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบ มาตรา 215 และ 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยทั้งสองต่างฝ่ายต่างประมาท และรถยนต์ของจำเลยที่ 2 แฉลบไปชนกับ

รถยนต์ของนายวีระซึ่งขับแล่นสวนทางมาเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ของจำเลยที่ 1
รถยนต์ของจำเลยที่ 2 และของนายวีระเสียหาย นายวีระ นายบุญแรม นายพร นาย
ชุมพรและจำเลยที่ 2 ได้รับอันตรายแก่กาย จำเลยที่ 1 และนายพิเชษฐได้รับ
อันตรายสาหัสป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน และจนประกอบ
กรณียกิจไม่ได้เกินกว่า 20 วัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,
300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 พระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 59

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 300, 340 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 การกระ
ทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 300 อันเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90
ลงโทษจำคุกคนละ 3 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์ออกจากถนนซอย
เลี้ยวกินทางเข้ามาในทางเดินรถของจำเลยที่ 2 ในระยะกระชั้นชิดไม่อาจหยุดรถได้
ทันจึงชนกันจำเลยที่ 2 ไม่ได้ประมาทและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่ศาลล่างทั้ง
สองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 มานั้น ตาม

ฟ้องโจทก์ก็กล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 1 และนายพิเชษฐ์ ตรีสัตย์ ได้รับอันตรายสาหัสโดย
ยกเหตุเฉพาะในข้อเท็จจริงหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน
หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน และอ้างส่งผลการตรวจ
ชั้นสูตรบาดแผลของนายพิเชษฐ์ ตรีสัตย์ เอกสารหมายเลข ป.จ.9 เป็นพยานหลักฐานซึ่ง
แพทย์ได้เอกซเรย์พบว่ากระดูกขาซ้ายส่วนล่างหัก ลงความเห็นว่าจะใช้เวลารักษา
ประมาณ 1 เดือนครึ่ง ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่านายพิ
เชษฐ์ ตรีสัตย์ ต้องทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน
หรือจนประกอบกรณียกิจไม่ได้เกินกว่า 20 วัน อย่างไร ศาลฎีกาเห็นว่า ลำพังขาหัก
ยังถือไม่ได้ว่าเป็นอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8)ส่วนที่
แพทย์มีความเห็นว่าใช้เวลารักษาประมาณ 1 เดือนครึ่งก็เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับการ
การรักษาบาดแผลให้หายเป็นปกติเท่านั้น บาดแผลของนายพิเชษฐ์ ตรีสัตย์ ยังไม่ถึง
ขนาดเป็นอันตรายสาหัส แม้จะฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้รับอันตรายสาหัสแต่ก็เป็นผลมา
จากการกระทำของจำเลยที่ 1 เอง การกระทำโดยประมาทของจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็น
เหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจึงลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 300 ไม่ได้คงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 เท่านั้น
แม้ปัญหานี้ยุติแล้วในศาลอุทธรณ์ แต่ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบมาตรา 215 และ 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157 การกระทำของจำเลย
ที่ 1 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 390 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำ
คุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-จเร อำนวยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ